



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO



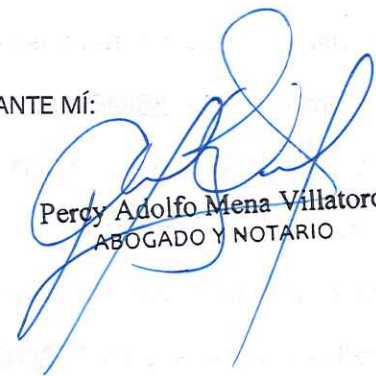
En la Ciudad de Guatemala, el veinticinco de mayo del año dos mil veintiséis (25/05/2026), siendo las diez horas con veinticinco minutos (10:25), yo, **PERCY ADOLFO MENA VILLATORO**, Notario, constituido en mi oficina profesional identificada con el número quinientos uno, situada en el quinto nivel del Edificio Óptima Centro de Negocios, ubicado en la quince calle, siete guion setenta y siete, de la zona diez de la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, soy requerido por el señor **LUIS ARIMANY MONZÓN**, de cincuenta y dos (52) años de edad, casado, guatemalteco, ingeniero agrónomo, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- dos mil quinientos treinta y nueve, espacio, cero nueve mil quinientos once, espacio, cero ciento uno (2539 09511 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala; quien actúa en su calidad de **ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL**, de la entidad denominada **INMOBILIARIA EL GRAN JAGUAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, personería que acredita mediante acta notarial en la cual consta su nombramiento, autorizada por la Notario Emilia Aracely Larrazabal Melgar, en esta ciudad, el veintiocho de mayo del año dos mil veinticuatro (28/05/2024), el cual quedo debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el Registro número setecientos cuarenta y cuatro mil treinta y seis (744,036), Folio seiscientos treinta y siete (637), Libro ochocientos treinta y dos (832) de Auxiliares de Comercio; quien requiere mis servicios profesionales para hacer constar notarialmente los siguientes puntos y circunstancias. **PRIMERO:** El requirente me pone a la vista el acta notarial autorizada en esta ciudad, el veinticinco de mayo del año dos mil veintiséis (25/05/2026), por el infrascrito Notario, la que documenta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter de totalitaria de la entidad mercantil denominada **INMOBILIARIA EL GRAN JAGUAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, celebrada en la misma fecha. **SEGUNDO:** Asimismo, el requirente, me pone a la vista el punto **"QUINTO:"** del acta notarial antes identificada, el que transcrito en sus partes conducentes literalmente dice: **"QUINTO: (...)** La Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter de totalitaria, luego de discutir ampliamente los temas sometidos a su consideración,

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

RESUELVE, EN FORMA UNÁNIME Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE LA LEY Y LA ESCRITURA SOCIAL LES OTORGA, POR ESTE ACTO: "Aprobar y ordenar la inmediata implementación de la actualización al "Programa de cumplimiento en materia para prevención y detección de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo", documento que consta de cincuenta y seis (56) hojas de papel bond, tamaño carta, útiles únicamente en anverso.".". **TERCERO:** Por solicitud del requirente, yo, el infrascrito Notario, procedo a adjuntar el nuevo "Programa de cumplimiento en materia para prevención y detección de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo", documento que consta de cincuenta y seis (56) hojas de papel bond, tamaño carta, útiles únicamente en anverso. No habiendo nada más que hacer constar, doy por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, diez (10) minutos después, la que queda contenida en cincuenta y siete (57) hojas de papel bond, útiles: en su anverso y reverso la primera; y, únicamente en su anverso las posteriores; las cuales firmo, numero y sello; y, a las que se le adhieren los timbres fiscales y el notarial respectivo. Leo íntegramente lo escrito al requirente, quien, enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y firma junto con el infrascrito notario, que de todo lo relacionado **DOY FE.**

F. 
Luis Arriaguy Monzón

ANTE MÍ:


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

INMOBILIARIA EL GRAN JAGUAR, S. A.



PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA PARA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR Y
PREVENIR EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y, PARA
PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

INDICE

INTRODUCCION	4
ALCANCE	6
OBJETIVOS.....	7
MARCO LEGAL.....	9
GLOSARIO	10
I. INVOLUCRAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	20
RÉGIMEN DISCIPLINARIO.....	21
II. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -LD/FT-.....	23
III. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	27
REPORTES PERIODICOS Y NO PERIODICOS	30
IV. POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	31
IDENTIFICAR AL CLIENTE:	34
PERSONAS INDIVIDUALES:.....	34
PERSONAS JURÍDICAS:.....	34
FORMULARIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE DE PERSONA INDIVIDUAL.....	34
IDENTIDAD DE TERCEROS (CLIENTES):.....	36
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CLIENTES:	37
ACEPTACION DE CLIENTES Y CANCELACION DE RELACIONES EXISTENTES:	37
LISTADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU.....	39
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE – PEP –:	40
MEDIDAS A IMPLEMENTAR AL INICIO DE LA RELACIÓN COMERCIAL CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE	41

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

MEDIDAS A IMPLEMENTAR DURANTE LA RELACIÓN COMERCIAL SOBRE CLIENTES QUE ADQUIERAN LA CONDICIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.....	42
MEDIDAS PARA CONTINUAR LA RELACIÓN COMERCIAL CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE	43
MEDIDAS A IMPLEMENTAR SOBRE PERSONAS QUE DURANTE SU RELACIÓN COMERCIAL ADQUIERAN LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE.....	43
MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR AL INICIO Y DURANTE LA RELACIÓN COMERCIAL CON PARIENTES Y CLIENTES CERCANOS CON LA PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE	43
ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE REGISTROS	44
V. POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL EMPLEADO	45
VI. CAPACITACIÓN.....	48
VII. MONITOREO DE OPERACIONES	49
VIII. TRANSACCIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS.....	51
TRANSACCIONES SOSPECHOSAS	52
IX. DEBIDA ATENCION A LOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS OFICIALE.....	53
XI. MECANISMOS DE AUDITORÍA	54
XII. ANEXO.....	56

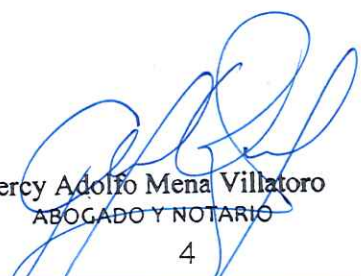

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

INTRODUCCION

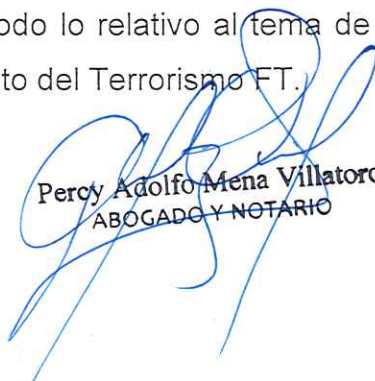
Con el objeto de mitigar el delito de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo de acuerdo con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, se incluye como actividad de riesgo a los agentes inmobiliarios.

Con apego a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos Decreto Número 67-2001 junto con su reglamento y Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Inmobiliaria El Gran Jaguar, S.A. cumplirá las actividades y funciones que, por la naturaleza y giro debe desempeñar, tomando en cuenta a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, las informaciones y reportes relacionadas en la normativa respectiva, cuando ésta se los requiera, para el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, a través de la reforma del artículo 5 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, contenida en Acuerdo Gubernativo Número 443-2013, se incluyó como Personas Obligadas -PO-, a las personas individuales o jurídicas que realicen actividades de acuerdo con la ley y que para su registro se confirman en los oficios respectivos de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- sobre compraventa de inmuebles. El presente documento tiene por objeto brindar el marco general de procedimientos y actividades que cumplirá Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A.

Es de carácter obligatorio el cumplimiento y consulta permanente para los órganos directivos y empleados; por consiguiente, se debe dar a conocer desde el mismo momento en que estos se vinculen en una relación laboral con Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., que a lo largo de este documento podrá denominarse también como "La Persona Obligada" o "Inmobiliaria Chinautla".


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Se desarrolló todo lo referente a los objetivos que la empresa inmobiliaria busca alcanzar para prevenir los ilícitos referidos. Así mismo, se desarrolló la política conozca a su cliente, la política conozca a su empleado, los reportes, tanto periódicos como no periódicos los que se deben remitir a el órgano de administración superior, la gestión del oficial de cumplimiento, la participación de la administración, el monitoreo y comunicación de transacciones inusuales y sospechosas y todo lo relativo a programas de capacitación entre otros. Su principal función es que pueda servir como base para todos los directivos y empleados, que a través del análisis del presente puedan tener una fácil aplicación y comprensión de las obligaciones en todo lo relativo al tema de cumplimiento sobre Lavado de Dinero -LD- y el Financiamiento del Terrorismo FT.

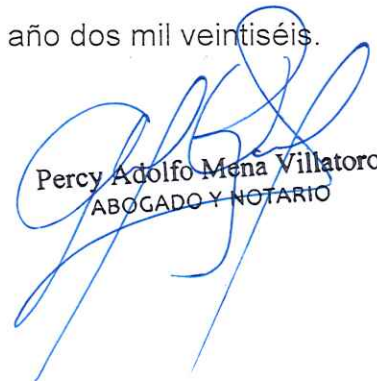


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

ALCANCE

La finalidad del presente manual es fortalecer a la prevención de lavado de dinero u otros activos y prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, mediante las herramientas a implementar y controles internos, políticas y procedimientos, por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento y consulta para los Directivos, empleados de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., Para que mediante su utilización se pueda prevenir los delitos mencionados y dar fiel cumplimiento a la normativa correspondiente.

El presente programa de cumplimiento se elabora el mes de abril del año dos mil veintiséis y entra en vigencia a partir del diecinueve de mayo del año dos mil veintiséis.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

OBJETIVOS

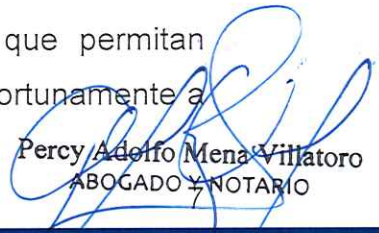
OBJETIVO GENERAL

Estandarizar y difundir procedimientos orientados a cumplir las disposiciones legales y normativa en materia de prevención, detección, control y administración del riesgo de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo; así como, a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos -SIB- a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- y otras instrucciones aplicables en dicha materia, a través del oficial de cumplimiento titular y suplente cada 30 día según el proceso establecido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer las políticas, procedimientos y controles internos necesarios en Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. Para dar cumplimiento a la regulación vigente para prevenir el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo; así como, la observancia de los siguientes objetivos:

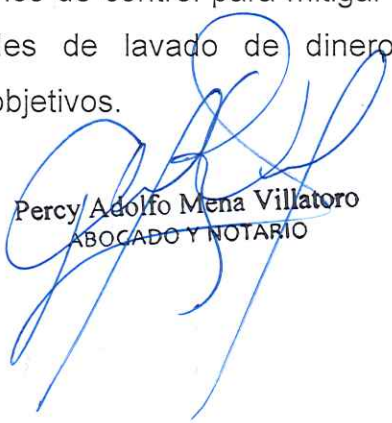
- a. Establecer las políticas de Conozca al Cliente y Conozca al Empleado, a efecto de minimizar el riesgo de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo.
- b. Implementar los mecanismos internos que permitan una adecuada capacitación y asignación de atribuciones del personal a cargo de la atención y servicio al cliente en función de la prevención contra el lavado de dinero u otros activos y de financiamiento del terrorismo.
- c. Emitir procedimientos y responsabilidades al personal que permitan agilizar y cumplir con las obligaciones relacionadas a reportar oportunamente a


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, las transacciones sospechosas de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo.

d. Cumplir con las obligaciones y responsabilidades que imponen las leyes, reglamentos, resoluciones e instructivos relacionados a la prevención del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo.

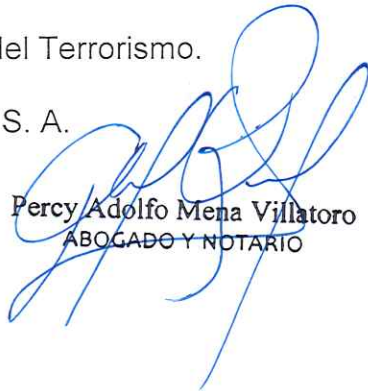
e. Determinar los procedimientos y mecanismos de control para mitigar los riesgos identificados relacionados a actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el logro de sus objetivos.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOCADO Y NOTARIO

MARCO LEGAL

- ❖ Constitución Política de la República de Guatemala
- ❖ Ley Contra El Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala.
- ❖ Reglamento de la Ley Contra El Lavado de Dinero u Otros Activos, Acuerdo Gubernativo Numero 118-2002 del Presidente de la República.
- ❖ Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala.
- ❖ Reglamento de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Acuerdo Gubernativo Número 86-2006 del presidente de la República.
- ❖ Ley de Extinción de Dominio, Decreto Número 55-2010 del Congreso de la República.
- ❖ Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio, Acuerdo Gubernativo Número 514-2011 del presidente de la República.
- ❖ Tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Guatemala que rigen la materia.
- ❖ Acuerdos, oficios y cualquier otra normativa emitida por la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial que regulen las materias de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- ❖ Políticas internas de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Se desarrolló un glosario, en el cual se incluyeron definiciones de conceptos relacionados con la materia de prevención de Lavado De Dinero u Otros Activos y de Prevención y Represión al Financiamiento del Terrorismo, con el objetivo de facilitar la lectura del presente manual.

GLOSARIO

Acto terrorista:

Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o cualquier otra persona que no participe directamente en hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o alguna organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Cualquier otro acto definido como delito de conformidad con el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

Administración de riesgo LD y FT:

Es un método lógico y sistemático, establecido e implementado por una persona obligada para identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear y mitigar los riesgos de lavado de dinero -LD- y financiamiento del terrorismo -FT- a los que está expuesta dicha Persona Obligada, por la naturaleza y el tamaño de su actividad comercial.

Beneficiario final o adquirente real:

Se refiere a la persona natural que finalmente posee o controla a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.

Bienes:

Todo aquello que es apto para satisfacer, directa o indirectamente, una necesidad humana (RAE). Bienes significa activos de cualquier tipo, sean corpóreos o

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

incorpóreos, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y documentos legales o instrumentos que evidencien la titularidad en, o la participación en, tales activos.

Cliente:

Son las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras que realizan una o más operaciones o transacciones de compraventa o adquisición de los bienes que ofrece Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A., dentro del giro normal o aparente de sus negocios, que se formaliza a través de la suscripción de un contrato de compraventa o promesa de compraventa.

Cargo público relevante:

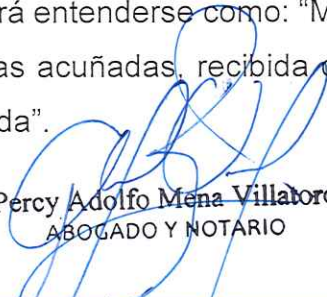
Persona que desempeña o ha desempeñado un cargo público que deviene de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por lo cual se ejerce autoridad, competencia legal o representación de carácter oficial, de una municipalidad, dependencia entidad u organismo estatal.

Desarrollo Inmobiliario:**Dinero:**

Es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los clientes que inician una relación de compraventa para adquirir un bien inmueble de los proyecto que ejecuta Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. el dinero que se recibe por parte del cliente hace efectiva la entrega del bien toda vez cubra su valor.

Efectivo:

En los registros, reportes electrónicos y formularios implementados por la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, deberá entenderse como: "Moneda nacional o extranjera, representada en billetes o monedas acuñadas, recibida directamente en las oficinas o cajas propias de la persona obligada".


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Empleado:

Se entiende por empleado la persona que labora directamente con la inmobiliaria, suscribiendo un contrato de trabajo y teniendo derecho a recibir todas las prestaciones laborales establecidas en ley.

Estructuración:

Es una transacción que fracciona un monto en dos o más operaciones, con el fin de evadir la obligación de informar, conservación de registros o para mantenerse por debajo de un monto establecido.

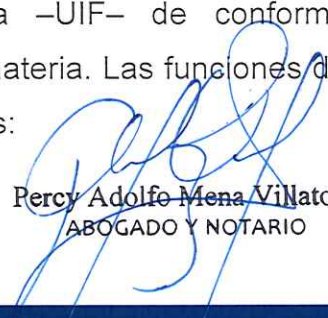
Financiamiento Al Terrorismo (FT):

Según al artículo 4 de la Ley para Prevenir y Reprimir El Financiamiento del Terrorismo, Decreto No. 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala, comete este delito quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, por sí mismo o por interpósita persona, en forma deliberada proporcionare, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, administrare, negociare o gestionare dinero o cualquier clase de bienes, con la intención de que los mismos se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para el terrorismo.

Así mismo, comete este delito quien realice alguno de los actos definidos como financiamiento del terrorismo, en cualquiera de los convenios internacionales, aprobados y ratificados por Guatemala.

Intendencia De Verificación Especial:

Forma parte de la Superintendencia de Bancos -SIB- y, sus principales funciones se encuentran definidas en la legislación Contra el Lavado de Dinero y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; y con funciones de una Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- de conformidad con los estándares y tratados internacionales en la materia. Las funciones de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- son las siguientes:

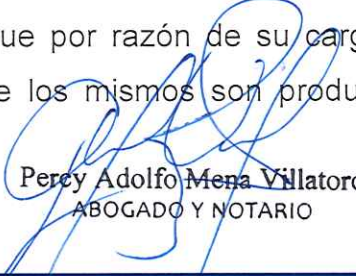

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

1. Requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.
2. Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.
3. Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.
4. Intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis de casos relacionados con el lavado de dinero u otros activos, previa suscripción con dichas entidades de memoranda de entendimiento u otros acuerdos de cooperación.
5. En caso de indicio de la comisión de un delito presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, señalar y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder.
6. Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de información que posea la misma, y coadyuvar con la investigación de los actos y delitos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos.
7. Imponer a las Personas Obligadas las multas administrativas en dinero que corresponda por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta ley.
8. Otras que se deriven de la presente ley o de otras disposiciones legales y convenios internacionales aprobados por el Estado de Guatemala.

Lavado De Dinero u otros Activos (LD):

Según la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala indica que: Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien, por sí, o por interpósita persona:

1. Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

2. Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
3. Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito

Penas:

La pena es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la "Restricción de Derechos del Responsable", Es decir que una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales de un sujeto hallado responsable de la comisión de una conducta punible. El término pena deriva del término en latín poena y posee una connotación de dolor causado por un castigo. La pena está contemplada en la ley y es impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso y también aplicadas al delito de financiamiento del terrorismo a persona individual Prisión inmutable de 6 a 25 años y/o multa de US\$10,000.00 a US\$625,000.00 dólares de los EEUU.

Persona jurídica además de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales; multa equivalente al monto de los bienes o dinero objeto del delito comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión y pago de costas y gastos judiciales.

Programa De Cumplimiento:

Es un documento el cual tiene como objetivo principal, establecer las políticas administrativas internas que contribuyan al cumplimiento de la normativa contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Terrorismo, así como, establecer los programas, normas, políticas, procedimientos y controles internos necesarios que la inmobiliaria debe seguir.

Modelo de Administración Basada en Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:

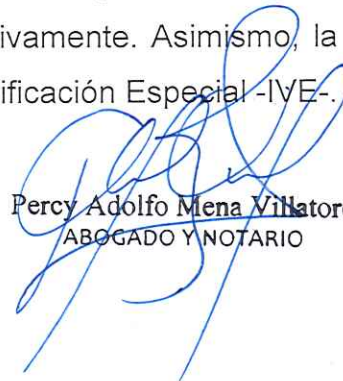
Las políticas y procedimientos para el desarrollo, implementación y ejecución de la Guía de Administración Basada en Riesgos de lavado de dinero -LD- y financiamiento al Terrorismo -FT-, forman parte del programa de cumplimiento de Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. Estas políticas y procedimientos deben contemplar, entre otros aspectos.

Monitoreo transaccional:

Medidas adecuadas para prestar especial atención a las transacciones concluidas o no, complejas, insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente.

Normativa Contra el Lavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento del Terrorismo:

Constituye los Decretos números 67-2001 y 58-2005 ambos del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y, la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, respectivamente; y los Acuerdos Gubernativos números 118-2002 y 86-2006 del Presidente de la República, Reglamentos de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, respectivamente. Asimismo, la normativa incluye los oficios enviados por la Intendencia de Verificación Especial -IVE-.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Oficial de cumplimiento:

Es el funcionario gerencial encargado de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, así como el cumplimiento de las obligaciones que imponen la Ley.

Perfil del cliente:

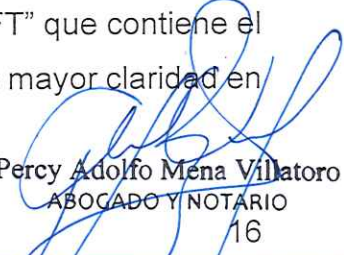
Conjunto de características que delimitan la capacidad transaccional de una persona individual o jurídica para generar flujos de fondos razonables a su actividad económica, productiva o legal.

Persona Obligada:

Persona(s) individual(es) o jurídica(s) designada(s) como tal(es), según artículo 18 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y artículo 5 de su Reglamento (reformado mediante Acuerdo Gubernativo Número 443-2013 del Presidente de la República); y artículo 15 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.

Persona Expuesta Políticamente (PEP):

Debe entenderse por PEP a aquellas personas que desempeñan o hayan desempeñado un cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella que tiene o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así como, los dirigentes de partidos políticos nacionales y de otro país que por su perfil están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica. Esta condición se mantendrá mientras permanezca en el cargo y durante los dos años posteriores a partir de la fecha de entrega o cese el cargo. Se consideran también Personas Expuestas Políticamente a los padres, hermanos, cónyuge e hijos de los mismos, así mismo a los funcionarios de organismos internacionales. Existe un link al que se puede acceder en la página web de la Superintendencia de Bancos (www.sib.gob.gt) bajo la pestaña de "Prevención de lavado de dinero LD y financiamiento del terrorismo FT" que contiene el Listado de Cargos de Personas Expuestas Políticamente –PEP- para mayor claridad en


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

cuanto a las personas que forman parte de esta denominación. Este listado también se le puede solicitar al Oficial de Cumplimiento en cualquier momento.

Política de conocimiento al cliente:

Consiste en la obtención de los datos personales relativos a la identidad de una persona individual o jurídica, por medio de los formularios para inicio de relación diseñados para el efecto por la Superintendencia de Bancos -SIB- a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, los cuales debe completar en el momento de iniciar la relación con la inmobiliaria.

Política conocimiento del empleado:

Consiste en la obtención de los datos personales de los empleados de la inmobiliaria, así mismo, llevar un registro que contenga documentación de los antecedentes personales, patrimoniales y laborales.

Productos y Servicios:

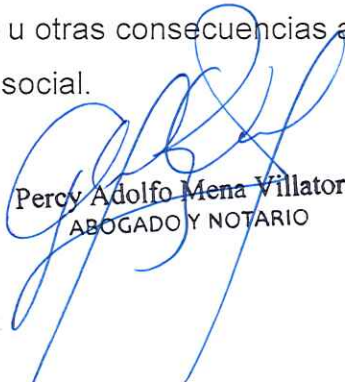
Son aquellos bienes que Inmobiliaria El Gran Jaguar, Sociedad Anónima compra o vende y por medio de dicha acción establece relaciones comerciales con personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

Promoción Inmobiliaria:

Actividad llevada a cabo por una persona individual o jurídica cuyo objetivo es dar a conocer inmuebles con el objeto de venderlos.

Riesgo:

Es una posibilidad de peligro, pérdida, daño u otras consecuencias adversas; en detrimento del patrimonio de una persona o grupo social.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Riesgo de LD Y FT:

Es la posibilidad de pérdida, daño u otra consecuencia adversa en que incurre la persona obligada en caso de ser utilizada directa o indirectamente para actividades de LD y FT, derivado de la naturaleza y el tamaño de su actividad comercial.

Sanciones Administrativas:

Son aquellas que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y en el artículo 31 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, puede imponer la autoridad administrativa competente a Inmobiliaria El Gran Jaguar, Sociedad Anónima, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en dichas Leyes, las cuales serán sancionadas con multa de diez mil dólares (US\$.10,000.00) a cincuenta mil dólares (US\$.50,000.00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad del hecho, además de tener que cumplir con la obligación omitida que hubiere dado lugar a la sanción en el plazo fijado por la autoridad competente, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles en que hubiere incurrido.

Señales de alerta:

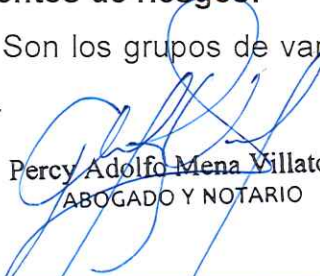
Son indicadores cuantitativos o cualitativos que constituyen herramientas de apoyo en la detección de transacciones inusuales y sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, derivado del rompimiento del perfil del cliente.

Segmentación:

Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de los elementos constitutivos de cada factor de riesgo (variables), en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos.

Segmentos de riesgos:

Son los grupos de variables de riesgo homogéneas entre sí, de cada factor de riesgo.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

La segmentación permite hacer un uso más eficiente de los recursos pues no se realiza con la misma frecuencia el seguimiento al comportamiento de todas las contrapartes. De esta forma, las contrapartes que sean clasificadas en el perfil de riesgo alto tendrán un monitoreo más frecuente que aquellos que por sus características, sean clasificadas en un perfil de riesgo de Lavado de Dinero -LD- y Financiamiento del Terrorismo -FT- no significativo

Transacción Inusual:

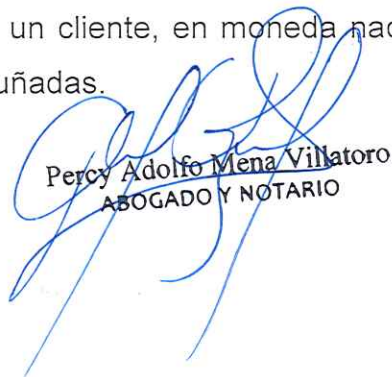
Es aquella operación cuya cuantía, frecuencia, monto o características no guardan relación con el perfil del cliente.

Transacción Sospechosa:

Es aquella transacción inusual debidamente examinada y documentada por la persona obligada que, por no tener un fundamento económico o legal evidente, podría constituir un ilícito penal.

Transacciones en efectivo:

Es cualquier operación realizada por un cliente, en moneda nacional o extranjera representada en billetes y/o monedas acuñadas.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

I. INVOLUCRAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Los responsables de la emisión, actualización y comunicación del programa de cumplimiento para la prevención y detección del LD y FT será el Oficial de cumplimiento titular y el suplente, para luego solicitar la revisión y aprobación correspondientes.

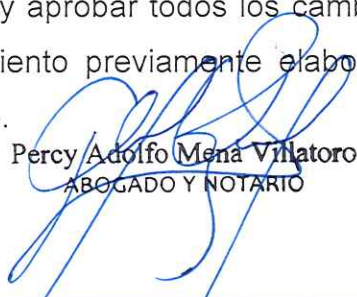
ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL

El Administrador Único y Representante Legal tendrá a su cargo lo siguiente:

LAS FACULTADES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO

Las funciones del Administrador Único y Representante Legal son las siguientes:

- a) La dirección de los negocios de la sociedad;
- b) La representación judicial y extrajudicial de la misma;
- c) El uso de la razón social;
- d) Podrá ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, lo que de él se derive y los que con él se relacionen. Para negocios distintos de este giro se necesitará autorización expresa de la asamblea general de accionistas;
- e) Podrá otorgar poderes en nombre de la sociedad;
- f) Podrá verificar / analizar antecedentes, actividades y perfil para la aceptación de nuevos socios y acciones (según corresponda).
- g) Suscribir los títulos de crédito que fueren necesarios para el desenvolvimiento de la sociedad.
- h) Convocar y presidir las asambleas generales de accionistas;
- i) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general de accionistas.
- j) Revisar y aprobar todos los cambios y actualización referentes al programa de cumplimiento previamente elaborados por el oficial de cumplimiento titular y suplente.


Percy Adolfo Mená Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

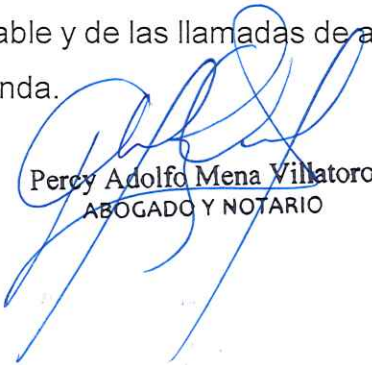
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

- a. Se constituye el régimen disciplinario de Inmobiliaria El Gran Jaguar, Sociedad Anónima, sobre la información financiera y contable de la empresa o con el manejo de los fondos de la misma, según sea el caso, previstas en este programa y sancionadas como tales, sin perjuicio de las demás establecidas en las leyes de trabajo.
- b. La responsabilidad disciplinaria es independiente de las responsabilidades penal y civil que se determine conforme a la legislación ordinaria.
- c. Las faltas, según su gravedad pueden ser: a) leves; b) graves; y c) gravísimas.
- d. Son faltas leves: Incurrir en retrasos y descuidos injustificados en las tareas a su cargo, relacionados con este programa y la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo. La sanción aplicable será una amonestación verbal, el superior advertirá al colaborador con el fin de identificar y definir el curso o plan de acción para subsanar un posible evento de riesgo. Las advertencias verbales serán documentadas por el superior y firmadas por el colaborador. Puede haber hasta dos amonestaciones verbales.
- e. Son faltas graves: a) No guardar discreción debida en los asuntos que conoce por razón de su cargo, relacionados con la prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo; b) La falta de acatamiento de las disposiciones que dicte el Administrador Único y Representante Legal, relacionados con normativa contra el lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo; c) La tercera falta leve que se cometa cuando las dos primeras hayan sido sancionadas. La sanción aplicable será una amonestación escrita. Ésta tiene como objetivo asegurar que el colaborador ha sido informado y está consciente del mal comportamiento o del problema, incluyendo el grado de seriedad y las consecuencias si el mismo no es corregido. El superior y el colaborador deberán establecer un tiempo límite para lograr y mantener una mejoría y también se establecerá un proceso para el control de la misma. Los colaboradores que posean advertencias escritas

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

no son aptos para promociones, transferencias o aumentos de salario a menos que sean aprobados específicamente por el Administrador Único y Representante Legal. Puede haber hasta dos llamadas de atención por escrito.

- f. Son faltas gravísimas: a) Ocultar información de operaciones inusuales y/o sospechosas o abstenerse de informar dicha operación a su jefe superior; b) La segunda falta grave que se cometa. La sanción aplicable será a discreción del jefe superior la suspensión del colaborador hasta por veinte días sin goce de salario o despido.
- g. Las faltas cometidas por los empleados se sancionarán en la forma siguiente:
 - a) Faltas leves: Amonestación verbal; b) Faltas graves: Amonestación escrita; c) Faltas gravísimas: Suspensión hasta por veinte días sin goce de salario o despido.
- h. Las sanciones disciplinarias previstas en el presente programa serán impuestas por el jefe superior inmediato, salvo en el caso de la sanción de despido, que deberá ser impuesta por el Administrador Único y Representante Legal. En cualquier caso, la sanción deberá notificársele al empleado, previa audiencia por 48 horas, oportunidad en la cual tendrá derecho de presentar su versión de los hechos, así como la prueba a su favor.
- i. De toda llamada de atención verbal se dejará constancia por escrito en el expediente del responsable y de las llamadas de atención escritas se enviará copia a donde corresponda.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

II. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -LD/FT-

Identificación y Evaluación de Riesgos:

Con base a nuestra matriz de riesgos, Inmobiliaria El Gran Jaguar, S. A. identificó los siguientes factores de riesgos:

Clientes:

Factor de Riesgo	Segmentos	Sub-Segmentos	Descripción
CLIENTES	Individuales	Relación de Dependencia	
		Negocio Propio	
		Servicios Profesionales	
		Guatemaltecos viviendo en el extranjero	
		Extranjeros	Condición Migratoria: Residencia temporal, permanente, extranjeros domiciliados, turistas, permiso de trabajo, nacionalizados.
	Jurídicos	PEP	
		Externos	
		Parte del Grupo (socios)	

Productos:

Factor de Riesgo	Segmentos	Sub Segmentos
PRODUCTOS O SERVICIOS (APARTAMENTOS MIXTO)	Apartamentos.	Tipo A
		Tipo B
		Tipo C
	Locales comerciales.	Primer Nivel

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO
23